



PUTUSAN

Nomor 1335 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

NINA NUR WIJAYANTI, bertempat tinggal di Bulusari, RT 003, RW 009, Kelurahan Bulusulur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Api Nugroho Setyo Putro, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Api Nugroho & *Partner* (ANP), beralamat di Tirtamaya Residence, Blok C-16, Jalan Mangesti Raya, Desa Waru, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

- 1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk c.q. DIREKTUR UTAMA c.q. KEPALA CABANG KARANGANYAR**, diwakili oleh Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Karanganyar, Yudo Utomo, berkedudukan di Jalan Lawu Barat, Nomor 391, Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Patriyanto, Kepala Bagian Hukum Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Yogyakarta, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Lawu Barat, Nomor 391, Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;
- 2. Ir. BUDHI PURNAMA**, bertempat tinggal di Perum Jatiwarna Indah, Blok K, Nomor 2, RT 009, RW 008, Desa/Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukinu, S.H., M.Hum., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gading I, Nomor 16, Lantai II, Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023;
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n:

- 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, diwakili oleh Direktur Hukum dan Humas DJKN, atas nama Menteri Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Sumber, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Wibowo, Kepala KPKNL Surakarta, dan kawan-kawan, berkantor di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Nomor 141, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2023;
- 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI**, berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin, Nomor 1, Wonogiri;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Memohon gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa proses lelang yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Para Tergugat adalah merugikan Penggugat dan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri) untuk memblokir surat kepemilikan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2215, luas 3.776 m², atas nama Nina Nur Wijayanti, yang terletak di Desa Mlopoharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, ataupun surat-surat yang lahir dari sebab lelang dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat I PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Karanganyar untuk menerima pembayaran dari Penggugat atau menerima pelunasan pinjaman kredit dari jaminan hak tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 2215, luas 3.776 m², atas nama Nina Nur Wijayanti, yang terletak di Desa Mlopoharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, dalam gugatan ini sebagai objek sengketa dari Penggugat sebesar Rp2.040.000.000,00 (dua miliar empat puluh juta rupiah) dan mengembalikan dana sebagai ganti harga lelang atas proses lelang yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai harga pembayaran lelang kepada pembeli lelang (Tergugat II);
5. Menghukum kepada pembeli lelang (Tergugat II) untuk menyerahkan surat kepemilikan tanah hasil dari proses lelang ataupun surat-surat penting lainnya yang berhubungan dengan proses lelang sekaligus dan seketika bersamaan dengan diterimanya uang pengganti sebagaimana yang dimaksud pada petitum angka 4 diatas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat tumpang tindih (*over lapping*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi *error in persona* (keliru menarik KPKNL Surakarta sebagai pihak dalam perkara *a quo*);
- Eksepsi Penggugat terlebih dahulu melakukan dan dalam keadaan wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Karanganyar telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Krg., tanggal 22 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp1.941.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 293/PDT/2023/PT SMG, tanggal 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2022/PN Krg., *juncto* Nomor 293/PDT/2023/PT SMG, *juncto* Nomor 5/2023/Kas, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dahulu Pemanding sekarang Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 20 September 2023 dan tanggal 14 September 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2023 dan tanggal 14 September 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa duduk perkaranya dengan jelas dan juga tidak menguraikan tentang adanya suatu hak serta hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari petitum gugatan Penggugat;
- Bahwa selain itu, Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak memuat secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat, baik itu dalam posita maupun petitumnya, sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINA NUR WIJAYANTI tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NINA NUR WIJAYANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2024